Estratégia Concursos

Aula 03

PRF (Policial) Passo Estratégico de Ética e Cidadania

Autor:

Vinicius Rodrigues de Oliveira

19 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Sumário

Introdução 1
Objetivos do simulado 1
Regras para execução do simulado 2
O que fazer após a conclusão do simulado 2
Simulado de Questões Inéditas 3
Questões 3
Gabarito 5
Questões Comentadas 6
Conclusão 11

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Este é o nosso simulado com questões inéditas referentes aos assuntos:

a) **Teoria da Ética**
b) **Ética no Setor Público**

OBJETIVOS DO SIMULADO

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste que assemelhe às condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante **não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste**, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que **é melhor errar agora do que no dia da prova**. Os erros devem ser vistos como uma **oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo**.

Assim como será no dia da sua prova, este simulado também está sujeito a algumas regras básicas. Nada de exagero, somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução para que o resultado tenha alguma relevância. ☺

REGRAS PARA EXECUÇÃO DO SIMULADO

1. O simulado deve ser **feito sem consulta nenhuma**;
2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 30 minutos**, marcados no relógio;
3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**; e
4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender coisas novas e para fixar os conteúdos já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para adotar algumas medidas:

1. **Revisar** com atenção todos os seus **erros**;
2. **Revisar** com atenção todos os pontos que foram **objeto de dúvida** ao longo do simulado, **mesmo que tenha acertado** (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. **Ajustar as suas anotações e marcações**, se for necessário.

Vamos começar?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO DE QUESTÕES INÉDITAS

QUESTÕES

1. **A Ética da Responsabilidade representa o conjunto de normas e valores que orientam a conduta dentro da sua esfera íntima.**

2. **Moralidade é um código de valores que norteiam a conduta de um indivíduo, bem como suas decisões e escolhas, fazendo com que esse indivíduo seja capaz de julgar o que é certo ou errado.**

3. **A moral é influenciada por fatores sociais, históricos; havendo diferença entre conceitos morais de um grupo para outro.**

4. **Enquanto a ética trata do conjunto de regras de uma sociedade, a moral se volta ao seu estudo teórico, razão pela qual esta foi alçada a princípio constitucional da administração pública.**

5. **Princípios são normas ou padrões sociais geralmente aceitos por determinado indivíduo ou sociedade, dependendo assim do contexto cultural no quais estão inseridos. Os valores são, portanto, pessoais, subjetivo e relativos.**

6. **A ética profissional garante um ambiente de trabalho produtivo e seguro. A fim de explicitar os padrões éticos para uma determinada classe profissional, foram instituídos os códigos de conduta, que têm por finalidade tornar claro o pensamento de uma dada classe profissional, de modo a comprometer seus integrantes com os objetivos particulares da profissão, respeitando os princípios universais da ética.**

7. **A efetivação da cidadania e a consciência coletiva da cidadania são indicadores do desenvolvimento moral e ético de uma sociedade.**

8. **No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão à ética.**

9. **A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso não se pode exigir que, na sua esfera pessoal, atue de acordo com os padrões éticos estabelecidos estritamente no âmbito da Administração Pública.**

10. **Paulo, servidor público federal, após ter sido injustamente apontado por administrados como responsável pela fila que causara ao interromper seu atendimento ao público para auxiliar outra servidora, faltou com urbanidade no tratamento ao público. Nesse caso, pode-se afirmar que causou dano moral aos cidadãos contribuintes.**

11. **Pode ser considerado imprudente no desempenho da função pública o servidor que erra repetidamente, atua com descaso e com acúmulo de desvios.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. **É dever fundamental do servidor público jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.**

13. **Incorre em descumprimento de dever fundamental o servidor público que exerce suas atribuições com morosidade, sem dispensar atenção prioritária a situações procrastinatórias, em especial quando diante de atraso na prestação de serviço público.**

14. **É dever funcional do servidor público exercer irrestritamente as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo- se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos, salvo em situação de excepcional interesse público e garantia da ordem, na forma da lei.**

15. **De acordo com as disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171/1994, a realização de greve pelo servidor é vedada, enquanto não editada legislação infraconstitucional que estabeleça seus limites, assegurado, contudo, o direito de manifestação e reivindicação.**

16. **Incorre em desvio ético o servidor público que ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, ainda que fora do horário de expediente.**

17. **É possível alterar o teor de um documento que deve ser encaminhado para providências, desde que o objetivo seja acelerar o trâmite do processo.**

18. **O atraso injustificado da conclusão de trabalhos, utilizando, como expediente procrastinatório, a solicitação de diligências desnecessárias, é passível de punição com advertência, aplicada pela Comissão de Ética, podendo ser convertida em multa.**

19. **Fica sujeito à pena de censura o servidor que apresentar-se embriagado fora do serviço eventualmente.**

20. **Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem divulgados mediante processo previamente declarado como de interesse público, nos termos da lei, fica a Comissão de Ética vedada de fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. E
2. C
3. C
4. E
5. E
6. C
7. C
8. C
9. E
10. C
11. C
12. C
13. C
14. E
15. E
16. C
17. E
18. E
19. E
20. E

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

1. A Ética da Responsabilidade representa o conjunto de normas e valores que orientam a conduta dentro da sua esfera íntima.

Comentários

Na verdade, a Ética da Responsabilidade representa o conjunto de valores que orientam a conduta dentro de um contexto específico, permitindo, assim, flexibilização em relação à Ética da Convicção.

Gabarito: errada.

---

2. Moralidade é um código de valores que norteiam a conduta de um indivíduo, bem como suas decisões e escolhas, fazendo com que esse indivíduo seja capaz de julgar o que é certo ou errado.

Comentários

A palavra **Moral** vem do latim *mos* ou *mores*, ou seja, costume ou costumes e expressa um conjunto de normas, aceitas livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual dos homens por meio de um sistema de prescrição de condutas.

Gabarito: certa.

---

3. A moral é influenciada por fatores sociais, históricos; havendo diferença entre conceitos morais de um grupo para outro.

Comentários

A **moral** se relaciona aos **costumes e normas comportamentais** de uma **determinada sociedade** e em um **determinado momento**, ou seja, tem caráter **temporário**.

Gabarito: certa.

---

4. Enquanto a ética trata do conjunto de regras de uma sociedade, a moral se volta ao seu estudo teórico, razão pela qual esta foi alçada a princípio constitucional da administração pública.

Comentários

Na verdade, os conceitos estão invertidos.

Gabarito: errada.

---

5. Princípios são normas ou padrões sociais geralmente aceitos por determinado indivíduo ou sociedade, dependendo assim do contexto cultural no quais estão inseridos. Os valores são, portanto, pessoais, subjetivo e relativos.

Comentários

A assertiva descreve bem os **valores,** e não **os princípios,** os quais são mandamentos universais, comuns a todos os indivíduos e grupos. Os princípios também podem ser definidos por uma perspectiva diferente, segundo a qual são juízos abstratos de valor, mandamentos de otimização que orientam a interpretação e a aplicação das regras.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vamos aproveitar para relembrar o que são as **virtudes,** disposições constantes do espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam à prática do bem. Para Aristóteles, há duas espécies de virtudes: a intelectual e a moral. A virtude intelectual é adquirida por meio do ensino e, assim, necessita de experiência e tempo. A virtude moral é adquirida como resultado do hábito, que determina nosso comportamento como bom ou ruim.

Gabarito: errada.

---

6. **A ética profissional garante um ambiente de trabalho produtivo e seguro. A fim de explicitar os padrões éticos para uma determinada classe profissional, foram instituídos os códigos de conduta, que têm por finalidade tornar claro o pensamento de uma dada classe profissional, de modo a comprometer seus integrantes com os objetivos particulares da profissão, respeitando os princípios universais da ética.**

Comentários

A **Deontologia** é conhecida como **"Teoria do Dever",** conceito no qual se inserem os **códigos de conduta.**

Os **códigos,** portanto, são a normatização baseada nos princípios **universais** da **ética** e nos objetivos específicos de uma dada profissão.

Gabarito: certa.

---

7. **A efetivação da cidadania e a consciência coletiva da cidadania são indicadores do desenvolvimento moral e ético de uma sociedade.**

Comentários

A cidadania pode ser entendida como um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo da sociedade em que vive. As regras para o exercício da cidadania estão intimamente relacionadas às questões éticas e morais que moldam determinado grupo social.

Sendo assim, cria-se uma via de mão dupla: a ética e a moral de uma sociedade constituem a base sobre a qual se funda a noção de cidadania, cujo regular exercício representará a conformidade aos padrões éticos e morais estabelecidos.

Gabarito: certa.

---

8. **No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão à ética.**

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, III: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, **não terá que decidir somente** entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, **mas principalmente entre o honesto e o desonesto**, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.

Gabarito: certa.

---

9. **A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso não se pode exigir que, na sua esfera pessoal, atue de acordo com os padrões éticos estabelecidos estritamente no âmbito da Administração Pública.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, I e VI. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

Gabarito: errada.

---

10. Paulo, servidor público federal, após ter sido injustamente apontado por administrados como responsável pela fila que causara ao interromper seu atendimento ao público para auxiliar outra servidora, faltou com urbanidade no tratamento ao público. Nesse caso, pode-se afirmar que causou dano moral aos cidadãos contribuintes.

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, IX. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.

Gabarito: certa.

---

11. Pode ser considerado imprudente no desempenho da função pública o servidor que erra repetidamente, atua com descaso e com acúmulo de desvios.

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, XI. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.

Gabarito: certa.

---

12. É dever fundamental do servidor público jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, XIV, d.

Gabarito: certa.

---

13. Incorre em descumprimento de dever fundamental o servidor público que exerce suas atribuições com morosidade, sem dispensar atenção prioritária a situações procrastinatórias, em especial quando diante de atraso na prestação de serviço público.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, XIV, b. É dever fundamental do servidor público exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário.

Gabarito: certa.

---

14. É dever funcional do servidor público exercer irrestritamente as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo- se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos, salvo em situação de excepcional interesse público e garantia da ordem, na forma da lei.

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, XIV, t. É dever fundamental do servidor público exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.

Gabarito: errada.

---

15. De acordo com as disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171/1994, a realização de greve pelo servidor é vedada, enquanto não editada legislação infraconstitucional que estabeleça seus limites, assegurado, contudo, o direito de manifestação e reivindicação.

Comentários

O Código de Ética não afirma que a greve afronta a ética. Porém, no exercício desse direito, deve-se zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva.

> *XIV - São **deveres fundamentais** do servidor público: (...)*
>
> *j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva;*

Gabarito: errada.

---

16. Incorre em desvio ético o servidor público que ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, ainda que fora do horário de expediente.

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, XV, p. É vedado ao servidor público exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.

Gabarito: certa.

---

17. É possível alterar o teor de um documento que deve ser encaminhado para providências, desde que o objetivo seja acelerar o trâmite do processo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, XV, alínea "h": É vedado ao servidor público alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.

Gabarito: errada.

---

18. O atraso injustificado da conclusão de trabalhos, utilizando, como expediente procrastinatório, a solicitação de diligências desnecessárias, é passível de punição com advertência, aplicada pela Comissão de Ética, podendo ser convertida em multa.

Comentários

Decreto 1.171/1994, XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de **censura** e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

Gabarito: errada.

---

19. Fica sujeito à pena de censura o servidor que apresentar-se embriagado fora do serviço eventualmente.

Comentários

É vedado ao servidor público (Cap. I, Seção III, XV, n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele **habitualmente**.

Gabarito: errada.

---

20. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem divulgados mediante processo previamente declarado como de interesse público, nos termos da lei, fica a Comissão de Ética vedada de fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.

Comentários

Decreto nº 1.171/1994, Anexo, I e VI. À Comissão de Ética **incumbe** fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.

Gabarito: errada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CONCLUSÃO

Prezados, encerramos aqui mais um Passo Estratégico.

Aproveitem a oportunidade para revisar os erros e dúvidas que surgiram ao longo da realização do simulado.

Um grande abraço,

Gustavo Garcia

Vinícius de Oliveira

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.